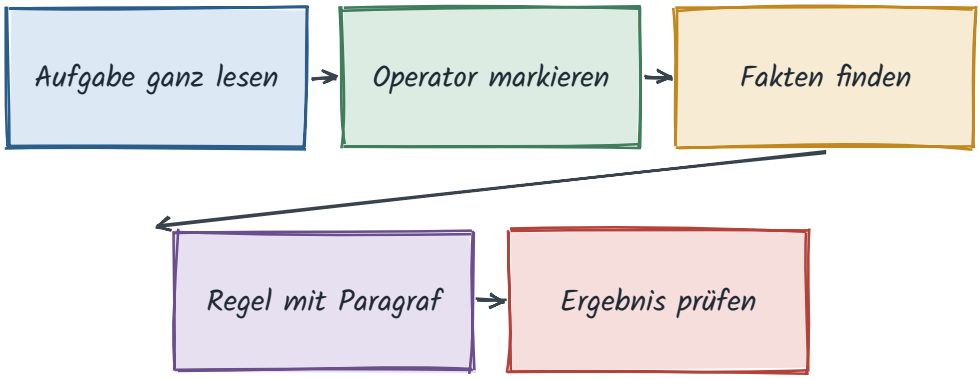
PERSONALWESEN · SKRIPT FÜR TEILNEHMENDE

Gesamtwiederholung Personalwesen

Alle sechs Lehrplanbereiche kompakt wiederholt und für die Klausur trainiert



Tag	Tag 12 · Mittwoch, 11.11.2026
Session	Ganztag
Kurs	Personalwesen, kaufmännische Umschulung
Modul	1.7 Klausur
Dozent	Can Siebert

Name _____

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

Einleitung 3
1 So nutzen Sie die Gesamtwiederholung 3
2 Personalverwaltung und Personalkennzahlen 4
3 Personalbeschaffung, AGG und Auswahl 5
4 Arbeitsvertrag, Pflichten und Nachweis 7
5 Beendigung und Kündigungsfristen 8
6 Entgeltabrechnung am Fall F 10
7 Personaleinsatz und Arbeitszeitgesetz 11
8 Personalentwicklung und Fortbildung 13
9 Mitbestimmung und Mitwirkung 14
Zusammenfassung 15
Übungen 16
Lösungen zu den Übungen 18
Quellenverzeichnis 18

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Einleitung

Dieses Skript fasst den gesamten Kurs Personalwesen kompakt zusammen. Es folgt den sechs Lehrplanbereichen von der Personalverwaltung bis zur Mitbestimmung und wiederholt die wichtigsten Rechenfälle der Nordlicht Gruppe. Neuer Stoff kommt nicht dazu. Nutzen Sie das Skript vor der Klausur zum schnellen Nachschlagen und danach zur Vorbereitung auf die IHK-Abschlussprüfung.

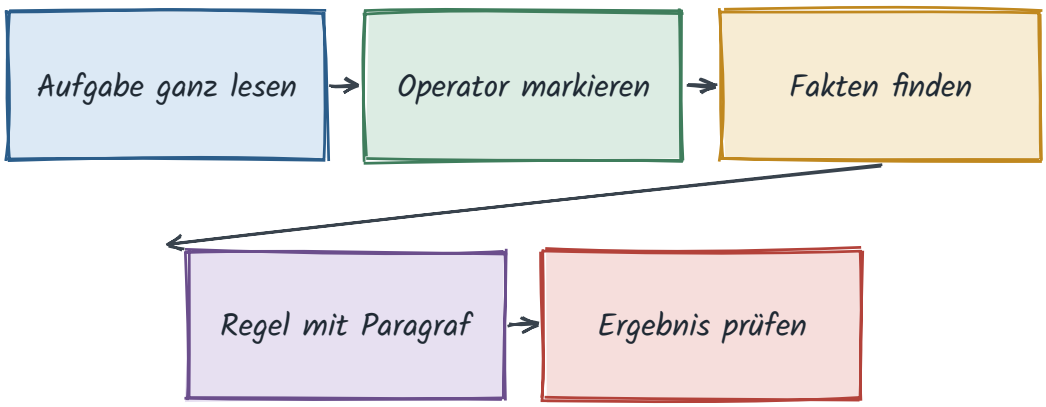
1 So nutzen Sie die Gesamtwiederholung

Der Kurs Personalwesen umfasste 108 Unterrichtseinheiten in sechs Lehrplanbereichen und endet mit einer Klausur (comcave, 2026). Die Bereiche bauen aufeinander auf. Zuerst verwaltet ein Unternehmen sein Personal und plant den Bedarf. Dann beschafft es neue Mitarbeiter und schließt Arbeitsverträge. Danach setzt es die Beschäftigten ein, entwickelt sie weiter und beteiligt dabei den Betriebsrat. Wer diese Reihenfolge im Kopf hat, findet sich in jeder Prüfungsaufgabe schneller zurecht. Die Tabelle unten zeigt die Bereiche mit ihren wichtigsten Themen und den Werten, die in Klausuren am häufigsten vorkommen.

In einer Klausur zählt nicht nur das Wissen, sondern auch die Technik. Jede Aufgabe hat einen Operator, also ein Arbeitswort wie nennen, erklären, berechnen oder beurteilen. Er zeigt, wie ausführlich die Antwort sein muss. Bei Rechnungen bekommen Sie Punkte für die Formel, den Rechenweg und das Ergebnis. Schreiben Sie deshalb immer alle drei Teile auf. Bei Rechtsfragen nennen Sie die Regel mit Paragraf und wenden sie auf den Fall an (Ernst, 2023). So sichern Sie Teilpunkte, auch wenn das Endergebnis einmal nicht stimmt.

Bereich	Kernthemen	Typische Klausurwerte
1.1 Personalverwaltung	Personalakte, Datenschutz, Aufbewahrung, Kennzahlen	Fluktuation 9,3 Prozent, Krankenquote 5,4 Prozent
1.2 Personalbeschaffung	Personalbedarf, Beschaffungswege, AGG, Auswahl	Nettobedarf 9, Bedarf Lager 46
1.3 Arbeitsvertrag	Vertrag, NachwG, Kündigung, Entgeltabrechnung	Grundfrist 4 Wochen, Netto Fall F 2.181,64 Euro
1.4 Personaleinsatz	Arbeitszeitmodelle, Dienstplan, ArbZG, Schutzgesetze	10 Stunden, 11 Stunden Ruhe, Fall H 7 Kräfte
1.5 Personalentwicklung	Ziele, Weiterbildung, Fortbildungsstufen, Förderung	DQR 5, 6, 7, Bildungsurlaub 10 Tage
1.6 Mitbestimmung	Betriebsrat, Beteiligungsrechte, Tarifvertrag	9 Mitglieder, § 87, § 99, § 102

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.



Fünf Schritte für jede Klausuraufgabe

Merke. Punkte sichern

Formel in Worten, Rechenweg, Ergebnis mit Einheit. Bei Rechtsfragen Regel, Paragraf, Anwendung auf den Fall und ein klares Ergebnis.

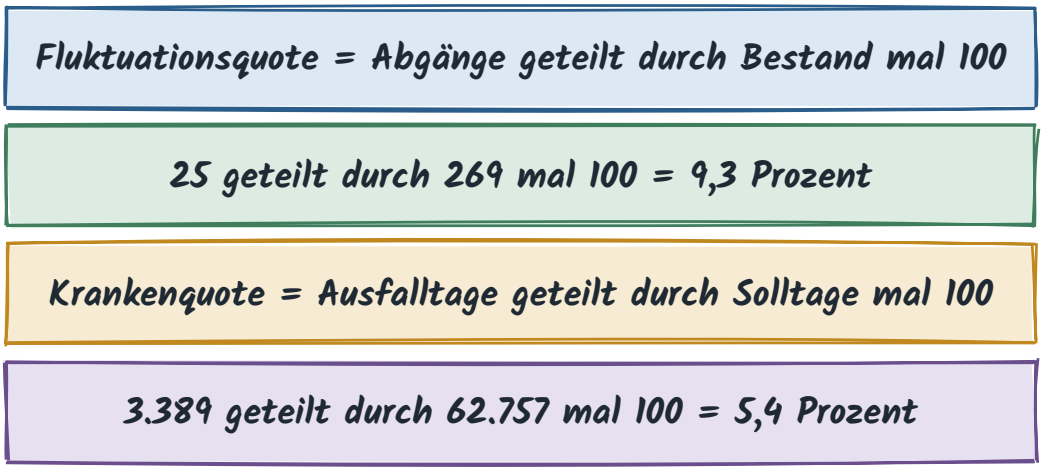
2 Personalverwaltung und Personalkennzahlen

Die Personalverwaltung erledigt alle Verwaltungsaufgaben rund um die Beschäftigten (Ernst, 2026). Dazu gehören die Personalakte, die Pflege der Stammdaten, Bescheinigungen und die Personalstatistik. Die Personalakte ist die Sammlung aller Unterlagen zu einer Person, zum Beispiel Vertrag, Zeugnisse und Abmahnungen. Ein eigenes Gesetz für die Personalakte gibt es nicht. Nach § 83 BetrVG darf jede Mitarbeiterin aber Einsicht nehmen und ein Betriebsratsmitglied hinzuziehen. Eigene Erklärungen müssen auf Verlangen beigefügt werden. Zusätzlich gibt Art. 15 DSGVO ein Recht auf Auskunft über alle gespeicherten Daten. Die Akte muss vollständig, richtig und vertraulich sein.

Für die Aufbewahrung gelten feste Fristen. Das Lohnkonto wird nach § 41 EStG bis zum Ablauf des sechsten Kalenderjahres nach der letzten Eintragung aufbewahrt. Lohn- und Gehaltsabrechnungen sind Buchungsbelege. Für sie gilt seit dem 1.1.2025 eine Frist von 8 statt 10 Jahren nach § 147 AO und § 257 HGB. Bücher und Jahresabschlüsse bleiben bei 10 Jahren, Geschäftsbriefe bei 6 Jahren. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres. Arbeitszeitnachweise nach dem Arbeitszeitgesetz werden 2 Jahre aufbewahrt. Unterlagen abgelehnter Bewerber werden gelöscht, sobald die Fristen des AGG abgelaufen sind.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Die Personalstatistik liefert Kennzahlen. Die Fluktuationsquote misst den Anteil der Abgänge am Personalbestand. Bei Nordlicht ergeben 25 Abgänge geteilt durch 269 Beschäftigte mal 100 rund 9,3 Prozent. Die Krankenquote misst den Anteil der krankheitsbedingt ausgefallenen Arbeitstage. 3.389 Ausfalltage geteilt durch 62.757 Sollarbeitstage mal 100 ergeben 5,4 Prozent. Weitere Kennzahlen sind die Personalkosten je Mitarbeiter von rund 55.093 Euro und die Ausbildungsquote von 8,9 Prozent (Ernst, 2026).



Kennzahlen der Nordlicht Gruppe

Die zwei wichtigsten Kennzahlen der Personalstatistik

Definition. Personalakte

Geordnete Sammlung aller Unterlagen, die das Arbeitsverhältnis einer Person betreffen. Die Person hat ein Einsichtsrecht nach § 83 Abs. 1 BetrVG und ein Auskunftsrecht nach Art. 15 DSGVO.

Eselsbrücke. Aufbewahrung im Reim

Acht Jahre für den Beleg, zehn fürs Buch, sechs für den Brief, dann ist es genug. Das Lohnkonto bleibt bis zum Ende des sechsten Jahres nach der letzten Eintragung.

3 Personalbeschaffung, AGG und Auswahl

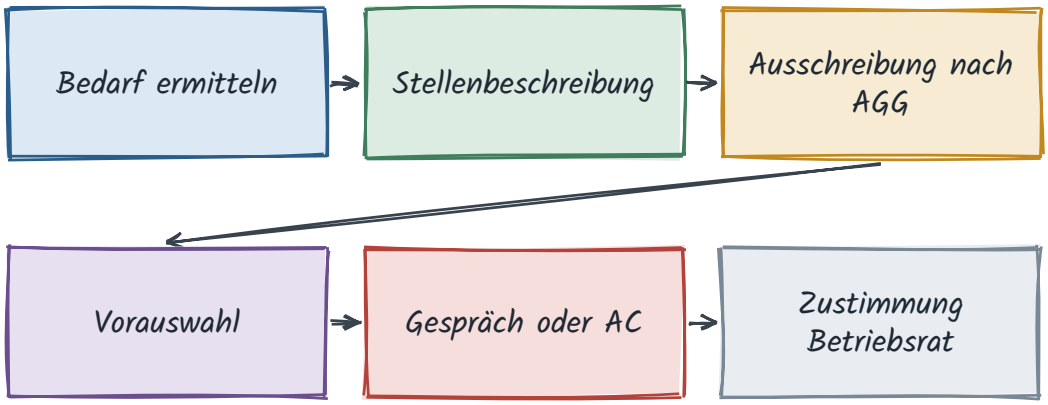
Am Anfang jeder Beschaffung steht der Personalbedarf (Ernst, 2026). Der Nettopersonalbedarf ergibt sich aus dem Bruttobedarf minus dem voraussichtlichen Bestand. Bei der Nordlicht Logistik werden 2027 insgesamt 42 Personen gebraucht. Heute sind 37 beschäftigt, 2 kommen fest dazu und 6 gehen fest ab. Der voraussichtliche Bestand beträgt also 33, der Nettobedarf 9 Neueinstel-

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

lungen. Bei der Berechnung nach Arbeitsvolumen teilt man die benötigten Stunden durch die Nettoarbeitszeit einer Vollzeitkraft. Im Lager des Großhandels sind das 72.000 geteilt durch 1.597 Stunden, also 45,08. Aufgerundet werden 46 Vollzeitkräfte gebraucht.

Neue Mitarbeiter kommen von innen oder von außen. Interne Beschaffung durch Versetzung oder Beförderung ist schnell und motiviert, schafft aber an anderer Stelle eine Lücke. Der Betriebsrat kann nach § 93 BetrVG eine innerbetriebliche Ausschreibung verlangen. Externe Beschaffung über Stellenanzeigen, Jobbörsen, die Agentur für Arbeit oder Personaldienstleister bringt neue Ideen, dauert aber länger und kostet mehr. Jede Stellenanzeige muss nach § 11 AGG neutral formuliert sein. Verboten ist eine Benachteiligung wegen der sechs Merkmale aus § 1 AGG. Deshalb steht hinter der Berufsbezeichnung der Zusatz m/w/d.

Im Vorstellungsgespräch darf der Arbeitgeber nur fragen, was mit dem Arbeitsplatz zusammenhängt. Fragen nach Ausbildung, Berufserfahrung und Qualifikation sind zulässig. Unzulässig sind Fragen nach Schwangerschaft, Familienplanung, Religion, Partei oder Gewerkschaft. Auf unzulässige Fragen darf die Bewerberin die Unwahrheit sagen, der Arbeitgeber kann den Vertrag dann nicht nach § 123 BGB anfechten. Wer benachteiligt wird, kann nach § 15 AGG Schadensersatz und Entschädigung verlangen. Die Frist dafür beträgt 2 Monate ab Zugang der Ablehnung. Vor der Einstellung braucht der Arbeitgeber bei Nordlicht die Zustimmung des Betriebsrats nach § 99 BetrVG.



Der Personalauswahlprozess bei der Nordlicht Gruppe

Eselsbrücke. Die sechs AGG-Merkmale mit GRABSE

G wie Geschlecht, R wie Religion oder Weltanschauung, A wie Alter, B wie Behinderung, S wie sexuelle Identität, E wie ethnische Herkunft. Wer benachteiligt, greift ins GRABSE.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Achtung. Entschädigung nach dem AGG

Wäre ein Bewerber auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt worden, ist die Entschädigung auf höchstens 3 Monatsgehälter begrenzt. Der Anspruch muss innerhalb von 2 Monaten schriftlich geltend gemacht werden (§ 15 Abs. 2 AGG, § 15 Abs. 4 AGG).

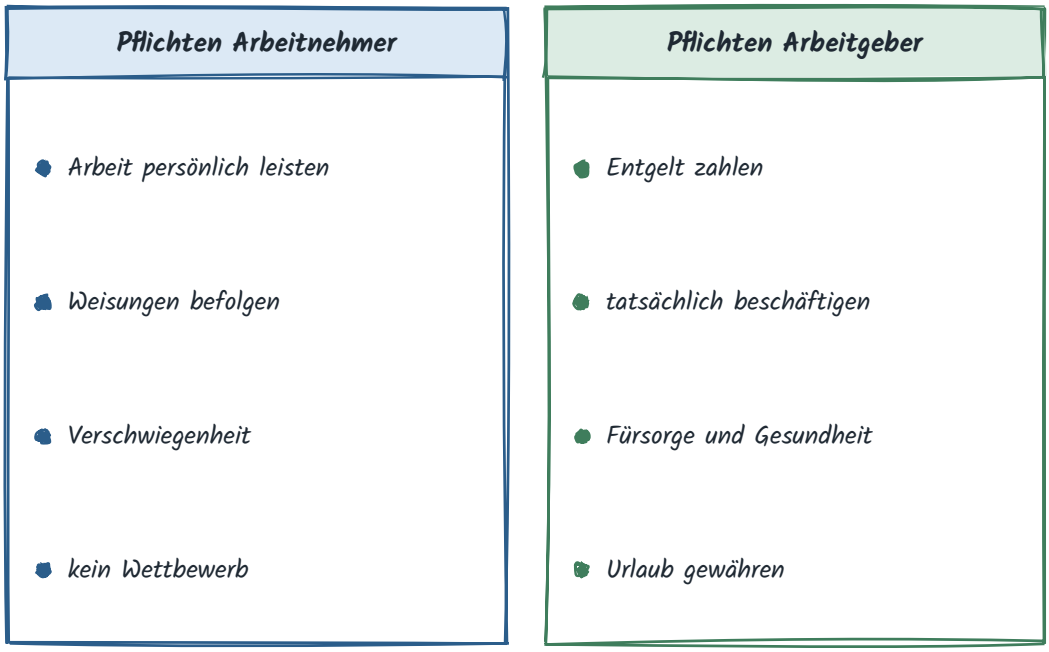
4 Arbeitsvertrag, Pflichten und Nachweis

Der Arbeitsvertrag ist ein besonderer Dienstvertrag nach § 611a BGB. Er kommt durch Angebot und Annahme zustande und ist grundsätzlich formfrei. Schriftlich muss aber eine Befristung vereinbart werden, und zwar vor Arbeitsbeginn nach § 14 Abs. 4 TzBfG. Fehlt die Schriftform, gilt der Vertrag als unbefristet. Ohne sachlichen Grund darf ein Vertrag bis zu 2 Jahre befristet werden, innerhalb dieser Zeit höchstens dreimal verlängert. Das geht nicht, wenn die Person vorher schon beim selben Arbeitgeber beschäftigt war. Die Probezeit darf höchstens 6 Monate dauern, die Kündigungsfrist beträgt dann 2 Wochen nach § 622 Abs. 3 BGB.

Beide Seiten haben Pflichten. Die Arbeitnehmerin muss die Arbeit persönlich leisten, Weisungen befolgen und Betriebsgeheimnisse wahren. Kaufmännische Angestellte dürfen während des Arbeitsverhältnisses keine Konkurrenz machen (§ 60 HGB). Der Arbeitgeber muss das Entgelt zahlen, die Beschäftigten tatsächlich beschäftigen, für ihre Gesundheit sorgen und Urlaub gewähren. Bei Krankheit zahlt er nach § 3 EFZG bis zu 6 Wochen das Entgelt weiter, sobald das Arbeitsverhältnis 4 Wochen besteht. Der gesetzliche Mindesturlaub beträgt nach § 3 BUrlG 24 Werktage, bei einer Fünftagewoche also 20 Arbeitstage. Nordlicht gewährt nach dem Haustarif 30 Tage.

Das Nachweisgesetz verlangt, dass der Arbeitgeber die wesentlichen Vertragsbedingungen aufschreibt und aushändigt (§ 2 NachwG). Name, Entgelt und Arbeitszeit müssen spätestens am ersten Arbeitstag vorliegen. Beginn, Befristung, Arbeitsort, Tätigkeit und Probezeit spätestens am siebten Kalendertag. Die übrigen Angaben wie Urlaub und Kündigungsverfahren spätestens nach einem Monat. Seit 2025 genügt meist die Textform, also zum Beispiel ein PDF per E-Mail. In Branchen nach dem Schwarzarbeitsgesetz bleibt die Schriftform Pflicht. Das betrifft die Nordlicht Logistik als Spedition. Dort muss außerdem jede Neueinstellung spätestens bei Arbeitsbeginn als Sofortmeldung gemeldet werden.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.



Haupt- und Nebenpflichten aus dem Arbeitsvertrag

Definition. Arbeitsvertrag

Vertrag, mit dem sich die Arbeitnehmerin zu weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet und der Arbeitgeber zur Zahlung der vereinbarten Vergütung (§ 611a BGB).

Beispiel. Befristung im Fitnessstudio

Nordlicht Sport stellt eine Trainerin für ein Jahr ohne Sachgrund ein. Der Vertrag darf innerhalb von insgesamt 2 Jahren höchstens dreimal verlängert werden. Die Befristung muss vor dem ersten Arbeitstag schriftlich unterschrieben sein.

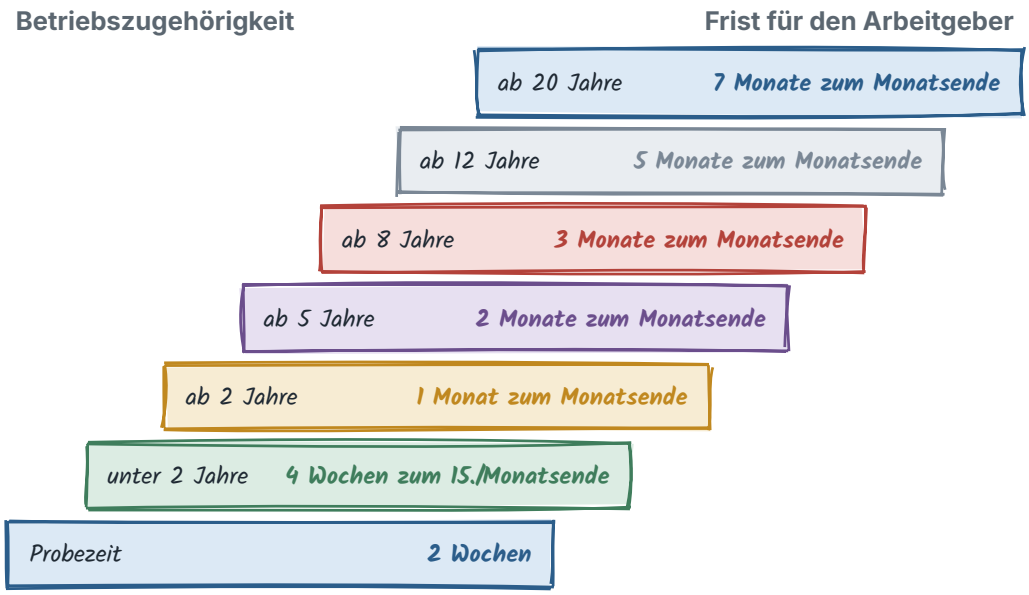
5 Beendigung und Kündigungsfristen

Ein Arbeitsverhältnis endet durch Kündigung, Aufhebungsvertrag, Ablauf einer Befristung oder Erreichen der vereinbarten Altersgrenze. Kündigung und Aufhebungsvertrag müssen nach § 623 BGB schriftlich mit eigenhändiger Unterschrift erfolgen, eine E-Mail reicht nicht. Bei der ordentlichen Kündigung gelten die Fristen aus § 622 BGB. Die Grundfrist beträgt 4 Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats. Kündigt der Arbeitgeber, verlängert sich die Frist mit der Betriebszugehörigkeit. Ab 2 Jahren ist es ein Monat zum Monatsende, ab 5 Jahren zwei Monate, ab 8 Jahren drei, ab 10 Jahren vier, ab 12 Jahren fünf, ab 15 Jahren sechs und ab 20 Jahren sieben Monate.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

In Betrieben mit in der Regel mehr als 10 Arbeitnehmern gilt nach 6 Monaten das Kündigungsschutzgesetz. Die Kündigung braucht dann einen Grund in der Person, im Verhalten oder im Betrieb (§ 1 KSchG). Vor einer verhaltensbedingten Kündigung ist meist eine Abmahnung nötig. Gegen eine Kündigung kann die Arbeitnehmerin innerhalb von 3 Wochen nach Zugang klagen (§ 4 KSchG). Vor jeder Kündigung muss der Betriebsrat nach § 102 BetrVG angehört werden. Bestimmte Gruppen haben einen besonderen Kündigungsschutz, zum Beispiel Schwangere nach § 17 MuSchG, Beschäftigte in Elternzeit und schwerbehinderte Menschen, bei denen vorher das Inklusionsamt zustimmen muss (§ 168 SGB IX).

Der Aufhebungsvertrag ist eine Einigung beider Seiten. Der Betriebsrat muss nicht angehört werden, und der Kündigungsschutz greift nicht. Für die Arbeitnehmerin kann beim Arbeitslosengeld eine Sperrzeit von bis zu 12 Wochen eintreten (§ 159 SGB III). Bei jeder Beendigung hat sie Anspruch auf ein Arbeitszeugnis. Das einfache Zeugnis nennt Art und Dauer der Tätigkeit, das qualifizierte zusätzlich Leistung und Verhalten (Ernst, 2026).



Ausgewählte Stufen der Kündigungsfristen nach § 622 BGB

Formel. Kündigungsfrist in drei Schritten

1. Betriebszugehörigkeit am Tag des Zugangs bestimmen. 2. Frist aus der Staffel ablesen. 3. Ab Zugang zählen und zum nächsten zulässigen Endtermin gehen (§ 622 BGB). Beispiel Zugang 20.11.2026, 3 Monate ergeben 20.02.2027, Ende am 28.02.2027.

Eselsbrücke. Fristen im Reim

Rat eine Woche, Klage drei, sonst ist die Chance vorbei. Gemeint ist die Woche für die Bedenken des Betriebsrats und die drei Wochen für die Kündigungsschutzklage.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Achtung. Grundfrist für die Arbeitnehmerin

Die verlängerten Fristen aus § 622 Abs. 2 BGB gelten nur für Kündigungen durch den Arbeitgeber. Kündigt die Arbeitnehmerin selbst, gilt gesetzlich die Grundfrist von 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende.

6 Entgeltabrechnung am Fall F

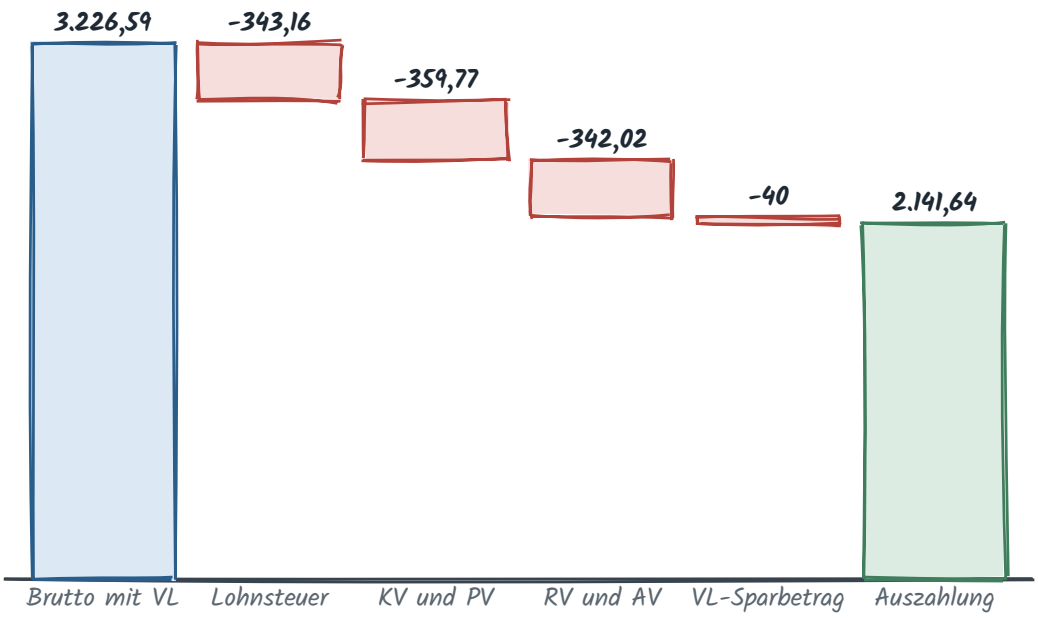
Frau Lena Brandt arbeitet im Kundenservice der Nordlicht Shop GmbH. Sie hat Steuerklasse I, keine Kinder, ist 26 Jahre alt, konfessionslos und gesetzlich versichert. Ihr Bruttogehalt beträgt 3.200,00 Euro. Der Arbeitgeber zahlt zusätzlich 26,59 Euro vermögenswirksame Leistungen. Dieser Zuschuss ist steuer- und beitragspflichtig, deshalb beträgt das Steuer- und SV-Brutto 3.226,59 Euro. Die Lohnsteuer nach dem Programmablaufplan 2026 beträgt 343,16 Euro (Bundesministerium der Finanzen, 2025). Solidaritätszuschlag fällt nicht an, weil die Lohnsteuer unter der Freigrenze liegt. Kirchensteuer fällt nicht an, weil Frau Brandt keiner Kirche angehört.

Für die Sozialversicherung gelten 2026 diese Arbeitnehmersätze (Lohn-Info, 2026a). Krankenversicherung 8,75 Prozent, also die Hälfte von 14,6 Prozent plus die Hälfte des durchschnittlichen Zusatzbeitrags von 2,9 Prozent. Pflegeversicherung 2,4 Prozent, weil Frau Brandt über 23 und kinderlos ist. Rentenversicherung 9,3 Prozent und Arbeitslosenversicherung 1,3 Prozent. Das ergibt 282,33 Euro, 77,44 Euro, 300,07 Euro und 41,95 Euro, zusammen 701,79 Euro. Das Nettoentgelt beträgt 3.226,59 minus 343,16 minus 701,79 gleich 2.181,64 Euro. Nach Abzug des VL-Sparbetrags von 40,00 Euro werden 2.141,64 Euro ausgezahlt.

Auch der Arbeitgeber zahlt Beiträge, und zwar 682,43 Euro. Er zahlt in der Pflegeversicherung nur 1,8 Prozent, weil der Kinderlosenzuschlag allein die Arbeitnehmerin trifft. Die Kosten des Arbeitgebers ohne Umlagen betragen 3.226,59 plus 682,43 gleich 3.909,02 Euro. Wäre Frau Brandt evangelisch, kämen in Hamburg 9 Prozent Kirchensteuer auf die Lohnsteuer dazu, also 30,88 Euro. Ihr Netto läge dann bei 2.150,76 Euro und die Auszahlung bei 2.110,76 Euro (Bundesministerium der Finanzen, 2025).

Zweig	Satz Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Arbeitgeber
Krankenversicherung	8,75 Prozent	282,33 Euro	282,33 Euro
Pflegeversicherung	2,4 Prozent	77,44 Euro	58,08 Euro
Rentenversicherung	9,3 Prozent	300,07 Euro	300,07 Euro
Arbeitslosenversicherung	1,3 Prozent	41,95 Euro	41,95 Euro
Summe	21,75 Prozent	701,79 Euro	682,43 Euro

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.



Fall F vom Brutto zur Auszahlung in Euro

Formel. Vom Brutto zur Auszahlung

Steuer- und SV-Brutto minus Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer minus Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung = Nettoentgelt. Nettoentgelt minus sonstige Abzüge = Auszahlungsbetrag (Lohn-Info, 2026a).

Merke. Netto ist nicht Auszahlung

Der VL-Sparbetrag wird erst vom Netto abgezogen, weil er Eigentum der Arbeitnehmerin bleibt und nur an die Bausparkasse überwiesen wird.

7 Personaleinsatz und Arbeitszeitgesetz

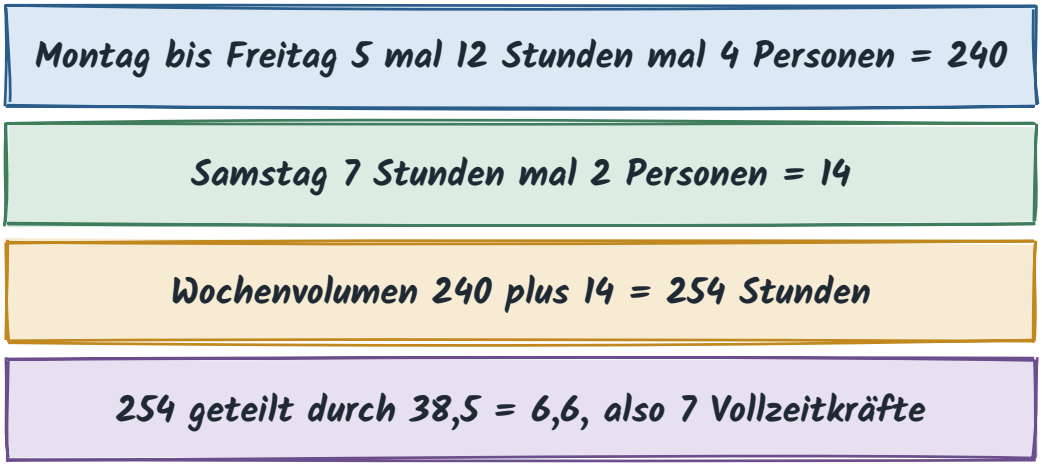
Beim Personaleinsatz geht es darum, die richtigen Personen zur richtigen Zeit am richtigen Ort einzusetzen (Ernst, 2026). Dafür nutzt die Nordlicht Gruppe verschiedene Arbeitszeitmodelle wie Gleitzeit, Teilzeit, Schichtarbeit und mobiles Arbeiten. Teilzeit kann nach § 8 TzBfG verlangen, wer länger als 6 Monate beschäftigt ist, wenn der Arbeitgeber mehr als 15 Arbeitnehmer hat. Der Einsatzplan beginnt mit dem Arbeitsvolumen. Im Kundenservice des Nordlicht Shops werden montags bis freitags 12 Stunden lang 4 Personen gebraucht, samstags 7 Stunden lang 2. Das ergibt 240 plus 14 gleich 254 Stunden je Woche. Geteilt durch 38,5 Stunden sind das 6,6, also 7 Vollzeitkräfte.

Jeder Dienstplan muss das Arbeitszeitgesetz einhalten. Nach § 3 ArbZG beträgt die werktägliche Arbeitszeit 8 Stunden. Sie darf auf 10 Stunden steigen, wenn im Durchschnitt von 6 Monaten oder

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

24 Wochen wieder 8 Stunden erreicht werden. Nach § 4 ArbZG sind bei mehr als 6 Stunden 30 Minuten Pause Pflicht, bei mehr als 9 Stunden 45 Minuten. Nach § 5 ArbZG folgt eine Ruhezeit von 11 Stunden, in Pflege und Krankenhaus verkürzbar auf 10 Stunden mit Ausgleich. Sonntagsarbeit ist nur in Ausnahmefällen erlaubt, zum Beispiel in der Pflege oder im Fitnessstudio. Zeit über 8 Stunden wird aufgezeichnet und 2 Jahre aufbewahrt.

Weitere Schutzgesetze betreffen besondere Gruppen. Jugendliche unter 18 dürfen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz höchstens 8 Stunden täglich und 40 Stunden wöchentlich arbeiten. Werdende Mütter haben Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz. Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen müssen 5 Prozent davon mit schwerbehinderten Menschen besetzen (§ 154 SGB IX). Auszubildende zählen dabei nicht mit (§ 157 SGB IX). Nordlicht hat 245 Arbeitsplätze, also 12 Pflichtplätze, und beschäftigt 11 schwerbehinderte Menschen. Für den einen unbesetzten Platz zahlt Nordlicht 155 Euro im Monat, also 1.860 Euro im Jahr.



Fall H Kundenservice Nordlicht Shop

Personaleinsatzplanung im Nordlicht Shop

Eselsbrücke. Acht, zehn, elf

Acht ist die Regel, zehn ist die Spitze, elf Stunden Ruhe, sonst wird es kritisch. Dazu kommen die Pausen 30 und 45 Minuten nach 6 und 9 Stunden.

Achtung. Ruhezeit beim Schichtwechsel

Endet der Spätdienst um 22:00 Uhr, darf der nächste Dienst frühestens um 09:00 Uhr beginnen. Nur in Pflege und Krankenhaus ist eine Verkürzung auf 10 Stunden mit Ausgleich erlaubt (§ 5 ArbZG).

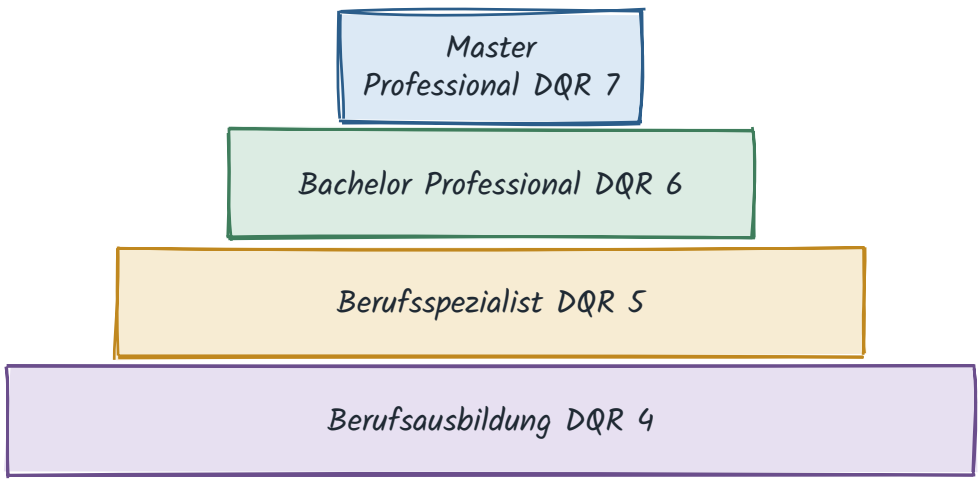
© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

8 Personalentwicklung und Fortbildung

Personalentwicklung umfasst alle Maßnahmen, mit denen ein Unternehmen die Fähigkeiten seiner Beschäftigten plant und fördert (Ernst, 2026). Die Ziele sind für beide Seiten wichtig. Das Unternehmen sichert sich Fachkräfte und bindet sie. Die Beschäftigten verbessern ihre Chancen und ihr Einkommen. Personalentwicklung läuft als Kreislauf ab. Zuerst wird der Bedarf ermittelt, zum Beispiel durch Mitarbeitergespräche. Dann werden Ziele und Maßnahmen geplant, durchgeführt und am Ende auf ihren Erfolg kontrolliert. Maßnahmen gibt es am Arbeitsplatz, etwa Einarbeitung oder Job Rotation, und außerhalb, etwa Seminare und Lehrgänge.

Für den Aufstieg gibt es nach dem Berufsbildungsgesetz drei Fortbildungsstufen (§ 53a BBiG). Der Geprüfte Berufsspezialist braucht mindestens 400 Stunden und liegt auf DQR-Stufe 5. Der Bachelor Professional braucht 1.200 Stunden und liegt auf Stufe 6. Der Master Professional braucht 1.600 Stunden und liegt auf Stufe 7. Eine dreijährige Ausbildung liegt auf Stufe 4. Zu den Berufen im Kurs passen zum Beispiel die Geprüfte Personalfachkauffrau, der Fachwirt im E-Commerce, der Verkehrsfachwirt, der Tourismusfachwirt oder der Immobilienfachwirt. Darüber steht der Geprüfte Betriebswirt.

Weiterbildung wird gefördert. Beschäftigte in Hamburg haben nach § 4 HmbBUG Anspruch auf 10 Arbeitstage Bildungsurlaub in zwei Kalenderjahren. Der Anspruch besteht nach 6 Monaten Beschäftigung, die Mitteilung erfolgt in der Regel 6 Wochen vorher. Das Aufstiegs-BAföG fördert Lehrgangs- und Prüfungsgebühren mit Zuschuss und zinsgünstigem Darlehen. Eine Reform mit höheren Beträgen ist geplant, aber noch nicht beschlossen. Bei der Berufsbildung im Betrieb hat der Betriebsrat Beteiligungsrechte nach §§ 96 bis 98 BetrVG.



Stufen der beruflichen Bildung im DQR

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Merke. Kreislauf der Personalentwicklung

Bedarf ermitteln, Ziele festlegen, Maßnahmen planen, durchführen, Erfolg kontrollieren. Die Kontrolle liefert wieder neuen Bedarf, deshalb ist es ein Kreislauf.

Beispiel. Bildungsurlaub im Reisebüro

Eine Tourismuskauffrau der Nordlicht Reisen möchte im Frühjahr ein fünftägiges Seminar zu Destinationsmarketing besuchen. Sie teilt dies 6 Wochen vorher mit. Die fünf Tage werden nicht auf ihren Erholungsurlaub angerechnet.

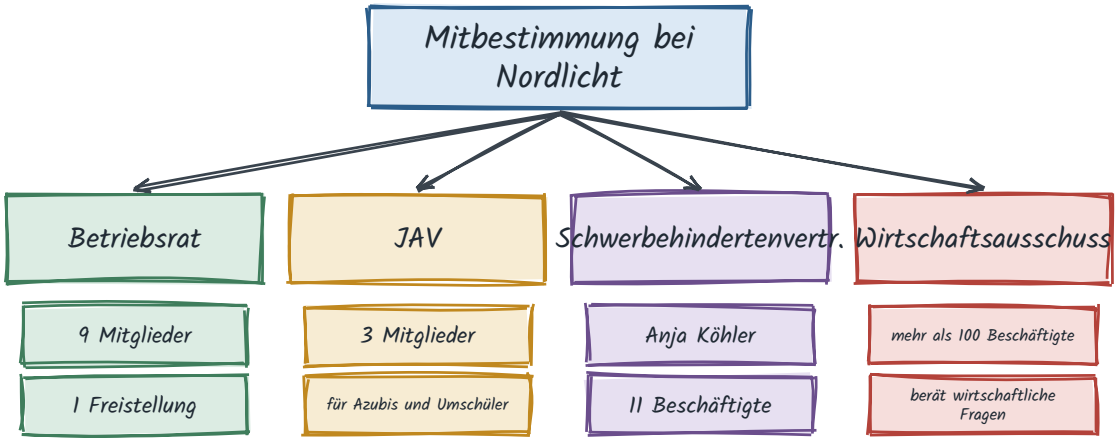
9 Mitbestimmung und Mitwirkung

In Betrieben mit in der Regel mindestens 5 ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern kann ein Betriebsrat gewählt werden (§ 1 BetrVG). Wählen dürfen alle ab 16 Jahren, Leiharbeitnehmer nach mehr als 3 Monaten Einsatz. Die regelmäßigen Wahlen finden alle 4 Jahre zwischen dem 1. März und dem 31. Mai statt, zuletzt 2026. Die Größe richtet sich nach der Zahl der Beschäftigten. Bei Nordlicht mit 269 Beschäftigten hat der Betriebsrat 9 Mitglieder, eines davon ist freigestellt. Dazu kommen eine Jugend- und Auszubildendenvertretung mit 3 Mitgliedern, die Schwerbehindertenvertretung mit Frau Köhler und ein Wirtschaftsausschuss.

Die Rechte des Betriebsrats sind gestuft (Ernst, 2026). Das schwächste Recht ist die Information, zum Beispiel über die Personalplanung nach § 92 BetrVG. Es folgen Anhörung und Beratung, etwa die Anhörung vor jeder Kündigung nach § 102 BetrVG. Stärker ist die Zustimmungsverweigerung nach § 99 BetrVG bei Einstellung, Versetzung, Eingruppierung und Umgruppierung. Das stärkste Recht ist die echte Mitbestimmung nach § 87 BetrVG, zum Beispiel bei Arbeitszeit, Schichtplänen, Urlaubsplan und technischer Überwachung. Einigen sich beide Seiten hier nicht, entscheidet die Einigungsstelle nach § 76 BetrVG.

Betriebsrat und Arbeitgeber regeln vieles in Betriebsvereinbarungen. Sie werden schriftlich geschlossen und gelten unmittelbar für alle Beschäftigten (§ 77 BetrVG). Über Arbeitsentgelte und Arbeitsbedingungen, die durch Tarifvertrag geregelt sind oder üblicherweise geregelt werden, darf keine Betriebsvereinbarung geschlossen werden. Das nennt man Tarifvorbehalt. Nordlicht hat einen Haustarifvertrag mit 38,5 Wochenstunden und 30 Urlaubstagen. Abweichungen vom Tarifvertrag sind nur erlaubt, wenn der Tarifvertrag sie zulässt oder wenn sie für die Beschäftigten günstiger sind.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.



Organe der betrieblichen Mitbestimmung in der Nordlicht Gruppe

Eselsbrücke. Die Stufen mit einem Satz

Im Alten Bremen Wohnen Zwölf Matrosen. Information, Anhörung, Beratung, Widerspruch, Zustimmungsverweigerung, Mitbestimmung, von schwach nach stark.

Definition. Betriebsvereinbarung

Schriftlicher Vertrag zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat, der unmittelbar und zwingend für alle Beschäftigten des Betriebs gilt. Tariflich geregelte Entgelte und Arbeitsbedingungen sind ausgeschlossen (§ 77 Abs. 3 BetrVG, § 77 Abs. 4 BetrVG).

Zusammenfassung

- Die Personalverwaltung führt die Personalakte, beachtet Datenschutz und Aufbewahrungsfristen und rechnet Kennzahlen wie die Fluktuationsquote von 9,3 Prozent.
- Der Nettopersonalbedarf ist der Bruttobedarf minus voraussichtlicher Bestand, beim Bedarf nach Arbeitsvolumen wird immer aufgerundet.
- Stellenanzeigen und Auswahl müssen die sechs Merkmale des AGG beachten, Ansprüche verjähren nach 2 Monaten.
- Kündigungen sind nur schriftlich wirksam, die Fristen richten sich nach § 622 BGB und für den Arbeitgeber nach der Betriebszugehörigkeit.
- Im Fall F ergibt sich aus 3.226,59 Euro Brutto ein Netto von 2.181,64 Euro und eine Auszahlung von 2.141,64 Euro.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

- Dienstpläne werden mit 8 und 10 Stunden Arbeitszeit, 30 und 45 Minuten Pause und 11 Stunden Ruhezeit geprüft.
- Personalentwicklung läuft als Kreislauf, Aufstiegsfortbildungen liegen auf den DQR-Stufen 5 bis 7.
- Der Betriebsrat hat gestufte Rechte von der Information bis zur echten Mitbestimmung nach § 87 BetrVG.

Übungen

Übung 1. Eine Mitarbeiterin der Nordlicht Media möchte ihre Personalakte einsehen und eine Gegendarstellung zu einer Abmahnung beifügen lassen. Welche Rechte hat sie?

Übung 2. Berechnen Sie die Personalkosten je Mitarbeiter und die Ausbildungsquote der Nordlicht Gruppe.

Übung 3. Ein Hausverwalter der Nordlicht Immobilien ist seit 13 Jahren im Betrieb. Die Arbeitgeberkündigung geht am 05.01.2027 zu. Wann endet das Arbeitsverhältnis?

Übung 4. Wie hoch wären Netto und Auszahlung von Frau Brandt, wenn sie evangelisch wäre?

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Übung 5. Ein Lagermitarbeiter der Nordlicht Logistik arbeitet von 06:00 bis 16:30 Uhr mit 30 Minuten Pause. Prüfen Sie den Plan nach dem ArbZG.

Übung 6. Berechnen Sie die Ausgleichsabgabe der Nordlicht Gruppe für ein Jahr.

Übung 7. Nordlicht möchte für alle Beschäftigten Videokameras in den Lagerhallen installieren. Welches Recht hat der Betriebsrat, und was passiert, wenn keine Einigung gelingt?

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Lösungen zu den Übungen

Übung 1. Sie darf nach § 83 Abs. 1 BetrVG Einsicht nehmen und ein Betriebsratsmitglied hinzuziehen. Nach § 83 Abs. 2 BetrVG muss ihre Erklärung auf Verlangen der Akte beigefügt werden. Zusätzlich hat sie ein Auskunftsrecht nach Art. 15 DSGVO.

Übung 2. Personalkosten 14.820.000 Euro geteilt durch 269 = 55.092,94 Euro, rund 55.093 Euro. Ausbildungsquote 24 geteilt durch 269 mal 100 = 8,9 Prozent.

Übung 3. Ab 12 Jahren gilt eine Frist von 5 Monaten zum Monatsende. 05.01.2027 plus 5 Monate ergibt den 05.06.2027. Das Arbeitsverhältnis endet am 30.06.2027.

Übung 4. Kirchensteuer 9 Prozent von 343,16 Euro = 30,88 Euro. Netto 2.181,64 minus 30,88 = 2.150,76 Euro. Auszahlung 2.150,76 minus 40,00 = 2.110,76 Euro.

Übung 5. Anwesenheit 10,5 Stunden minus 0,5 Stunden Pause ergibt 10 Stunden Arbeitszeit. Das ist die zulässige Höchstgrenze, die im Durchschnitt von 6 Monaten auf 8 Stunden ausgeglichen werden muss. Bei mehr als 9 Stunden sind aber 45 Minuten Pause nötig, 30 Minuten reichen nicht. Der Plan verstößt gegen § 4 ArbZG.

Übung 6. 269 minus 24 Auszubildende und Umschüler = 245 Arbeitsplätze. 5 Prozent davon = 12,25, abgerundet 12 Pflichtplätze. Besetzt 11, unbesetzt 1. Quote 11 geteilt durch 245 mal 100 = 4,49 Prozent, also 155 Euro je Monat. 1 mal 155 mal 12 = 1.860 Euro je Jahr.

Übung 7. Kameras sind technische Einrichtungen zur Überwachung nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG. Es gilt echte Mitbestimmung. Ohne Einigung entscheidet die Einigungsstelle nach § 76 BetrVG, ihr Spruch ersetzt die Einigung.

Quellenverzeichnis

Bundesministerium der Finanzen. (2025, 12. November). *Programmablaufplan für die maschinelle Berechnung der vom Arbeitslohn einzubehaltenden Lohnsteuer, des Solidaritätszuschlags und der Maßstabsteuer für die Kirchenlohnsteuer für 2026* (BMF-Schreiben IV C 5 - S 2361/00025/016/028, Anlage 1). Bereitgestellt durch IHK München.

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Abgabenordnung (AO)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/agg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Arbeitszeitgesetz (ArbZG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Berufsbildungsgesetz (BBiG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Einkommensteuergesetz (EStG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/estg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz) (MuSchG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/muschg_2018/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen Bedingungen (Nachweisgesetz) (NachwG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/nachwg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krankheitsfall (Entgeltfortzahlungsgesetz) (EFZG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/entgfg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz) (TzBfG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/tzbfg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Handelsgesetzbuch (HGB)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Kündigungsschutzgesetz (KSchG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/kschg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz) (BUrlG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/burlg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Sozialgesetzbuch Drittes Buch, Arbeitsförderung (SGB III)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Sozialgesetzbuch Neuntes Buch, Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/

comcave. (2026). *Themenplan Personalwesen* [Unveröffentlichtes Kursdokument].

Ernst, Y. (2023). *Kompakt-Training Personalwirtschaft* (12., aktualisierte Aufl.; begründet von K. Olfert). Kiehl.

Ernst, Y. (2026). *Personalwirtschaft* (18., aktualisierte Aufl.; begründet von K. Olfert). Kiehl.

Europäische Union. (2016). *Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)*. Amtsblatt der Europäischen Union, L 119, 1–88. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Freie und Hansestadt Hamburg. (1974). *Hamburgisches Bildungsurlaubsgesetz (HmbBUG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/jlr-BildUrlGHArahmen

Lohn-Info. (2026). *Sozialversicherungsbeiträge 2026. Beitragssätze, Beitragsbemessungsgrenzen und Rechengrößen*.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.